

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Podgorici, sudija Ilija Radulović, uz učešće zapisničarke Nataše Paunović, u krivičnom postupku protiv okrivljenih M. B., N. D. i M. Č. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 28.09.2023. godine, u prisustvu savjetnika na radu u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica – Miloša Ljumovića, okrivljenih M. B., N. D. i M. Č., dana 02.10.2023. godine, izrekao je i javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

1. M. B., JMB xxxxxxxxxxxx, od oca Ž. i majke D., rođene N., rođen xx.xx.20xx. godine u P., sa prebivalištem u P., ulica B. B. broj xx, državljanin Crne Gore, čiji jezik je crnogorski, privatnik, neoženjen, bez djece, pismen, sa završenom srednjom školom, lošeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo,
2. N. D., JMB xxxxxxxxxxxx, zvani D., od oca D. i majke A., rođene G., rođen xx.xx.20xx. godine u Podgorici, sa prebivalištem u mjestu rođenja, ulica R. broj x, državljanin Crne Gore, čiji jezik je crnogorski, MMA borac, neoženjen, bez djece, pismen, sa završenom srednjom školom, lošeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo,
3. M. Č., JMB xxxxxxxxxxxx, zvani Č., od oca Lj. i majke R., rođene T., rođen xx.xx.20xx. godine u N., sa prebivalištem u Š., selo D. bb, državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, a njegov jezik je srpski, kuvar, neoženjen, bez djece, pismen, sa završenom srednjom školom, lošeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo

Zato što su:

Dana 26. novembra 2022. godine, oko 23.00 časa, u ugostiteljskom objektu "Promaja" u Hercegovačkoj ulici, u Podgorici, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli, znajući da je isto zabranjeno, učestvovali u tuči u kojoj je drugom nanijeta teška tjelesna povreda, na način što je nakon kraće verbalne rasprave došlo do tuče između okrivljenih B. M. i D. N., sa jedne strane, i okrivljenog Ć. M., te maloljetnih D. F. i L. M., i maloljetnog oštećenog L. B., sa druge strane, kada su međusobno razmjenjivali udarce, kojom prilikom je oštećeni maloljetni L. B. zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu krvnih podliva ispod desnog oka i vežnjače desnog oka, praćeni prelomom desnog gornjovilično-jagodičnog masiva i prelomom desne nosne kosti sa pomjeranjem koštanih ulomaka,

- čime su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore,

Pa im sud za navedeno krivično djelo primjenom čl.3, čl. 4 st. 2, čl. 5, čl. 13, čl. 15, čl. 42 st. 1, čl. 52 st. 2, čl. 53 i čl. 54 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, čl. 229, čl. 239 i čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom im utvrđuje kazne zatvora u trajanju od po 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da se one neće izvršiti, ako okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne učine novo krivično djelo.

Oštećeni B. L. se upućuje da imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parničnom postupku.

Obavezuju se okrivljeni da u korist Budžeta Crne Gore, na žiro račun 832-21-37, na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate iznos od 66,00 eura, kao i da plate iznose od po 30,00 eura na ime sudskog paušala, sve prednje u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica Kt. br. 662/23 od 28.06.2023. godine okrivljenima M. B., N. D. i M. Ć. je stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnik optužbe u završnoj riječi ostao pri podnijetom optužnom predlogu, predloživši sudu da okrivljene oglasi krivima i da ih osudi po zakonu.

Okrivljeni M. B. je u svojoj odbrani u izviđaju naveo da je kritične večeri zajedno sa svojim drugovima bio u lokalu „Promaja" koji se nalazi u Hercegovačkoj ulici, a u kojem je bila i jedna grupa momaka koji su spojili dva stola i koji su u jednom momentu počeli da lome boce. Na njihovo ponašanje su opominjali i gazdu lokala, koji ih je opomenuo, međutim oni su nastavili da bacaju boce u pravcu gdje se on nalazio. Tada mu je jedan od ovih momaka prišao i unio mu se u facu, a zatim ga je i udario otpozadi, u kojem momentu je izbila

masovna tuča i svi su međusobno zadavali udarce jedni drugima. Sjeća se da su ih gazda i konobari razdvajali, a bilo je tu još ljudi i u jednom momentu su ovi momci izašli iz lokala i prestala je tuča. Sjeća se da je sa njim u tuči učestvovao i N. D.. Na glavnom pretresu je u potpunosti priznajući izvršenje krivičnog djela pojasnio da kada je prišao da upozori ove momke na njihovo ponašanje i da im kaže da više ne lome flaše, tada je došlo do guranja i tada dolazi do masovne tuče gdje su svi jedni drugima zadavali udarce i on je isto učestvovao aktivno u toj tuči.

U završnoj riječi, okrivljeni M. B. je naveo da mu je iskreno žao što je došlo do ovog događaja, bio je splet takvih okolnosti, a naglasio je da vodi uredan život i nikad nije imao problema sa zakonom, pa je zamolio da bude što blaže kažnjen.

Okrivljeni N. D. je u svojoj odbrani u izviđaju i na glavnom pretresu, u potpunosti priznajući izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, naveo da je tačno da je kritične večeri oko 23,00h bio zajedno sa drugom M. B. i još nekim momcima u lokalu "Promaja" koji se nalazi u Hercegovačkoj ulici. Tu su kao gosti bili i jedna grupa momaka koji su popili dosta alkohola i neprimjereno se ponašali, a lomili su i flaše. Oni su se žalili gazdi lokala zbog takvog ponašanja tih momaka, a u jednom trenutku im je prišao okrivljeni M. B. kako bi ih zamolio da prestanu sa takvim ponašanjem, kada mu je neko sa strane zadao udarac i tada započinje masovna tuča i svi se međusobno tuku i razmjenjuju udarce. Ne zna kome je zadavao udarce, a sve udarce zadavao je rukama.

Okrivljeni N. D. je u završnoj riječi naveo da je sportista i da ne želi da se tuče na ulici, a iskreno se kaje zbog učinjenog i ovakvo nešto mu se nikad više neće ponoviti, pa je zamolio sud da bude što blaže kažnjen.

Okrivljeni M. Č. je u svojoj odbrani u izviđaju i na glavnom pretresu, u potpunosti priznajući izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, naveo da je kritične večeri bio zajedno sa O. Č., D. Č., A. L., B. L. i F. D., u lokalu "Promaja" koji se nalazi u Hercegovačkoj ulici. Konzumirali su alkohol i bila je dobra atmosfera, a u jednom momentu je M. L. bacio dvije flaše na pod. Za sto preko puta su sjedjeli neki momci koji su ih nakon toga gledali, a jedan od njih je prišao njegovom drugu F. D. i odgurnuo ga, nakon čega je nastala tuča u kojoj je i on učestvovao. Zadavao je udarce rukama i nogama koliko je mogao, a i njemu su zadavali udarce, a sve je to trajalo minut - dva. Tuča je prestala kada su ovi momci vidjeli da je B. L. povrijeđen, a tada su izašli iz lokala. Pojasnio je da je ovo sve bilo u malom prostoru, bio je mrak, svi su se tukli, a nije se znalo ko koga udara.

Okrivljeni M. Č. je u završnoj riječi naveo da je miran i kulturni momak koji se zaista trudi da živi u skladu sa zakonom i ovo mu je bilo prvi put u životu da sebi dozvoli nešto ovako da učini i nikada mu se nešto slično neće ponoviti. Bile su specifične okolnosti i opšta tuča, pa je zamolio sud da ga što blaže kazni.

Uzimajući u obzir potpuna i jasna priznanja okrivljenih, koja u toku postupka nijesu dovedena u sumnju i cijeneći ih kao dokaze, sud primjenom čl. 458 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku nije izvodio druge dokaze, osim izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde Crne Gore KE 1485/2023 od 28.09.2023. godine, KE 1486/2023 od 28.09.2023. godine i KE 1487/2023 od 28.09.2023. godine na ime okrivljenih, od kojih zavisi izbor i visina kazne. Na taj način je tokom postupka nesumnjivo utvrđeno da su okrivljeni dana 26. novembra 2022. godine, oko 23.00 časa, u ugostiteljskom objektu "Promaja" u Hercegovačkoj ulici, u Podgorici, učestvovali u tuči u kojoj je drugom nanijeta teška tjelesna povreda, na način što je nakon kraće verbalne rasprave došlo do tuče između okrivljenih M. B. i N. D., sa jedne strane, i okrivljenog M. Č., te maloljetnih F. D. i M. L., i maloljetnog oštećenog B. L., sa druge strane, kada su međusobno razmjenjivali udarce, kojom prilikom je oštećeni maloljetni B. L. zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu krvnih podliva ispod desnog oka i vežnjače desnog oka, praćeni prelomom desnog gornjovilično-jagodičnog masiva i prelomom desne nosne kosti sa pomjeranjem koštanih ulomaka.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenih prema djelu, a imajući u vidu njihove odbrane u kojima su naveli da su nakon kraće verbalne rasprave uzeli učešće u tuči, na način što su međusobno razmjenjivali udarce, i pored toga što su znali i bili svjesni da je ovakvo ponašanje nedozvoljeno, ali su isto nesumnjivo htjeli. Time je u njihovim radnjama pored objektivnih ostvaren i subjektivni element bića krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, sud je u smislu čl. 42 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore cijenio sve okolnosti koje utiču na njen izbor i visinu, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenih cijenio njihov raniji život i s tim u vezi neosuđivanost, koja je utvrđena iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde Crne Gore KE 1485/2023 od 28.09.2023. godine, KE 1486/2023 od 28.09.2023. godine i KE 1487/2023 od 28.09.2023. godine na ime okrivljenih. Osim toga, sud je cijenio i njihove lične prilike odnosno činjenicu da su lošeg imovnog stanja, te na strani sva tri okrivljena njihovo držanje poslije učinjenog krivičnog djela izraženo kroz prihvatanje odgovornosti i s tim u vezi jasno i potpuno priznanje izvršenja krivičnog djela i na glavnom pretresu zaista iskreno izjavljeno kajanje zbog učinjenog. Cijeneći sve naprijed navedene olakšavajuće okolnosti, a u odustvu otežavajućih, sud je okrivljenima, shodno čl. 53 i čl. 54 Krivičnog zakonika Crne Gore izrekao uslovne osude, kao u izreci presude, nalazeći da prema okrivljenima nije nužno primijeniti kaznu radi krivičnopravne zaštite, jer se može očekivati da će se i upozorenjem uz prijetnju kaznom zatvora u trajanju od 6 mjeseci i vremenom provjeravanja u periodu od dvije godine, na okrivljene u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrše krivična djela. Time će se uspješno ostvariti svrha uslovne osude iz čl. 52 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud je, shodno članu 239 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku uputio oštećenog Boža Laketića da imovinskopravni zahtjev u cjelini može ostvarivati u parničnom postupku, jer činjenice utvrđene u krivičnom postupku ne pružaju pouzdan osnov ni za potpuno ni za djelimično presuđenje, a njihovo utvrđivanje bi vodilo znatnom odugovlačenju postupka.

Kako su okrivljeni oglašeni krivima, sud ih je, shodno čl. 226 i čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku, obavezao da u korist Budžeta Crne Gore, na žiro račun 832-21-37, na ime troškova krivično postupka, a koji se odnose na ime medicinskog vještačenja solidarno plate iznos od 66,00 eura, kao i da plate iznose od po 30,00 eura na ime sudskog paušala, koji su određeni prema trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju okrivljenih.

Na osnovu iznijetih razloga, primjenom čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana 02.10.2023. godine

ZAPISNIČARKA S U D I J A

Nataša Paunović, s.r. Ilija Radulović, s.r.